



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Registro: 2013.0000451713

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0141615-27.2013.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é impetrante/paciente PAULO FERREIRA DOS SANTOS.

ACORDAM, em 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Indeferiram liminarmente a impetração, com fulcro no art. 248 do RITJSP e do art. 663 do Código de Processo Penal. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA DA SILVA (Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.

São Paulo, 1 de agosto de 2013

CAMILO LÉLLIS

RELATOR

Assinatura Eletrônica



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Habeas Corpus nº 0141615-27.2013.8.26.0000

Comarca: Leme

Autos: 318.01.2009.007112-0

Impetrante/Paciente: Paulo Ferreira dos Santos

Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial

Voto nº 7217

*HABEAS CORPUS – Estupro de vulnerável –
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA – Já apreciado pedido
com a mesma fundamentação empreendida neste writ.
Mera reiteração – Indeferimento in limine da
impetração.*

Vistos.

Trata-se de *habeas corpus* com pedido de liminar impetrado pelo próprio paciente Paulo Ferreira dos Santos, condenado à pena de 14 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial fechado, por suposta prática do crime estupro de vulnerável, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Judicial da Comarca de Leme, pleiteando “a concessão de um novo julgamento, via revisão de processo para que fique provado, nos autos do processo em epígrafe, a inocência do acusado”.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

Em suma, alega sua inocência, por não ter praticado a conduta em questão, visto que estava trabalhando no dia dos fatos. Ademais, sustenta que não lhe foram proporcionados a ampla defesa e o contraditório e que foi injustamente acusado pela vítima, sua filha, em razão de alienação parental.

Dispensada a vinda de informações, visto que o feito se encontra apto a julgamento imediato.

É o relatório.

A hipótese é de indeferimento *in limine* da impetração.

Isso porque o pedido de absolvição já foi apreciado quando do julgamento do Habeas Corpus nº 0090208-79.2013.8.26.0000, no qual constou que:

“(...) tanto a nulidade do processo de apelação quanto a pretendida absolvição são matérias de mérito, e o habeas corpus não é a via adequada para análise das provas produzidas na instrução do processo de conhecimento, eis que não se trata de matéria do seu âmbito restrito, imprestável para exames valorativos de prova e que tem como principal objetivo resguardar a liberdade de locomoção

(...)

a apelação interposta pelo impetrante foi



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
 São Paulo

julgada pela Colenda 3ª Câmara Criminal Extraordinária no dia 13.06.2013, para negar provimento ao recurso, mantendo a r. sentença condenatória em todos os seus termos, como se pode ver em consulta ao site desse Egrégio Tribunal.”.

Conclui-se, portanto, que a pretensão aqui versada é simplesmente reiteração daquela, pois se constata que há identidade de pedido com o mesmo fundamento.

Nesse sentido o entendimento esposado por este E. Tribunal de Justiça:

“A ordem não pode ser conhecida, pois idêntico pedido já foi examinado e julgado por esta Corte, em acórdão da lavra deste Relator (HC nº 990.09.218828-3, voto 17.572), tendo sido denegado. Trata-se, portanto, de mera reiteração de Habeas Corpus anteriormente formulado em favor do paciente. Assim, este E. Tribunal passou a ser a autoridade encampadora da suposta coação, ficando incompetente para conhecer este writ.” (HC nº 990.10.016779-0, 13ª Câm. Criminal, Rel. San Juan França, j. em 04.03.10).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXCESSO DE PRAZO - CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - EXISTÊNCIA DE PEDIDO ANTERIOR IDÊNTICO - NÃO



TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo

CONHECIMENTO DO 'WRIT': Quando o pedido e a causa de pedir são idênticos a outro já analisado, trata-se de mera reiteração, que não pode ser conhecida.” (HC nº 082112-46.2011.8.26.0000, 15ª Câmp. Criminal, Rel. J. Martins, j. em 11.08.2011).

Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro liminarmente a impetração, com fulcro no art. 248 do RITJSP e do art. 663 do Código de Processo Penal.

CAMILO LÉLLIS
Relator